

第三，股东和公司之间不存在其他经济往来。实践中，公司与股东之间存在大量关联交易的情形十分常见，鉴于股东的特殊身份，股东与公司之间的往来交易背后可能存在通过交易方式转移公司资产或者抽逃出资等行为。因此，在股东代替公司偿还债务或者支付款项时，需要严格审查股东和公司之间的经济往来状况，以确保补足出资的合法性。

具体到本案中，王甲在某劳务派遣公司注册成立后，即将该公司注册资本全部转入其个人银行账户，并用于偿还个人债务。王甲的该转出行为未经任何法定程序、未基于正常的交易关系，直接导致某劳务派遣公司资产的减少，损害了公司合法权益，属于抽逃出资。王甲在抽逃出资后，通过其个人银行账户代替公司支付工程保证金，应当认定为补足出资，理由如下：第一，王甲在本案审理过程中，明确表示其转出出资款系为缴纳上述工程保证金。第二，生效法院文书载明的事实，可以证明该公司确实因经营需要缴纳工程保证金，王甲的款项支付事由是真实的。第三，根据生效裁判文书的判决结果，该工程保证金应由某建设公司返还给某劳务派遣公司。即王甲代某劳务派遣公司支付的该工程保证金，已经认定为该公司的债权。后某劳务派遣公司亦根据该判决，向法院申请强制执行。因此，王甲代某劳务派遣公司支付的工程保证金已经实际转化为该公司的有效资本。第四，经过审查，王甲与某劳务派遣公司之间不存在其他经济往来，可以确认其代付款项的合法性和真实性。故，一审法院在综合王甲支付款项时的真实意思表示、款项支付的真实性、公司资本数额、股东与公司之间经济往来等情形后，最终认定王甲补足出资行为有效。该判决不仅符合公司法的立法本意，更体现了股东利益和债权人利益的衡平保护。

编写人：江苏省东台市人民法院 宋倩倩

股东以通过账目调整的方式将关联企业之间的 债权转化为出资款为由抗辩已履行出资义务的，不予支持

—— 甲机械公司诉黄某等追收未缴出资案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终2117号民事判决书

2. 案由：追收未缴出资纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 甲机械公司

被告(上诉人): 黄某、李甲

被告: 李乙、徐某某

【基本案情】

2011年6月, 甲机械公司成立, 注册资本200万元, 法定代表人李甲。2018年2月, 公司进行增资和股权变更, 其中股东黄某持股88%, 实际系为李甲代持, 增资部分的认缴出资额为5320720元, 出资时间为2027年12月31日。2019年10月28日, 李甲与乙机械公司、甲机械公司签订《协议书》, 载明: 李甲既是乙机械公司的法定代表人及实际控制人, 也是甲机械公司的实际控制人。乙机械公司账目显示应收甲机械公司账款7440809.62元, 实为李甲向乙机械公司所借用于投资进入甲机械公司。2019年10月31日, 甲机械公司、李甲、黄某等签订《协议书》, 再次确认前述事实, 并约定其中5320720元实为李甲出资的股本金, 由公司会计对相应的账目按照各方本次确认的进行重新

记载或进行科目调整以反映真实意思。2020年10月31日，甲机械公司调整账目，实收资本显示根据协议调整账务5320720元。2020年12月28日，重庆市第五中级人民法院作出民事裁定书，裁定受理债权人对甲机械公司的破产清算申请，并指定管理人。2021年10月20日，管理人代表甲机械公司向法院起诉，请求李甲、黄某等公司股东履行缴纳出资款的义务。

2019年9月30日，重庆市高级人民法院作出二审民事裁定，裁定撤销重庆市第五中级人民法院作出的一审民事裁定，由重庆市第五中级人民法院裁定受理乙机械公司的破产重整申请。

【案件焦点】

实际股东李甲以已经通过协议将关联企业往来款转化为股东出资为由抗辩已经履行出资义务，能否成立。

【法院裁判要旨】

重庆市九龙坡区人民法院经审理认为：虽然李乙、徐某某、黄某、李甲举示2019年10月28日和2019年10月31日的《协议书》，并举示了乙机械公司和甲机械公司的财务账册，以证明实际股东李甲将欠款转为股本金的事实，即认为实际股东李甲已完成了5320720元的出资，但是这种以债权抵充股东出资义务的方式并不符合上述公司法律条款的规定，不应当认定为股东已经履行了出资义务。人民法院受理破产申请构成了股东出资缴付加速到期的法定事由，出资人有义务及时将尚未届至缴纳期限的出资缴付到位。因此，本案的股东应当及时履行出资义务。根据本案查明的事实，李甲作为甲机械公司的实际股东，应当承担缴纳未缴纳注册资本5320720元的出资义务，并承担资金占用损失。

重庆市九龙坡区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十八条、第三十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条、第二十六条，《中华人民共和国企业破产法》第三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、李甲向甲机械公司缴纳出资款5320720元，并从2021年10月20日

起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算资金占用损失至付清日止；

二、黄某承担补充赔偿责任；

三、驳回甲机械公司的其他诉讼请求。

李甲、黄某不服一审判决，提起上诉。重庆市第五中级人民法院经审理认为：第一，在乙机械公司即将正式进入破产程序之时，李甲作为乙机械公司的法定代表人应当依法等待人民法院指定管理人接管公司，无权代表公司作出任何对公司财产利益有重大影响的意思表示。第二，本案中，李甲与各关联方通过两份协议，试图将2014年至2016年乙机械公司对甲机械公司的多笔转账在多年后通过账目调整的方式转为李甲的出资款，并非一般意义上的货币出资，需要进行权利外观公示。李甲所称已履行出资义务，既未进行验资也未进行外部公示，这种内部关联账目调整的行为违反了资本充实原则，损害了重庆制造公司外部债权人的利益。法院对李甲抗辩已履行出资义务的意见不予认可。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十条，《中华人民共和国公司法》第二十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（三）》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

注册资本构成公司生产经营的经济基础，公司是以注册资本为限对外承担责任，缴纳出资款和保持公司资本充足是股东对公司的法定义务。《中华人民共和国企业破产法》第三十五条规定：“人民法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，管理人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。”此时，股东应及时履行出资义务，该部分出资作为破产财产用于清偿债务，以维护全体债权人的公平受偿权益。司法实践中，部分债务人企业的股东、实际控制人在债务人企业进入破产程序前，通过签订协议，将关联方与债务人企业的往来款或其他性质款项转化为股东对债务人企业

的出资款处理，用以规避债务人企业进入破产程序后，出资期限加速到期，股东应承担的缴纳出资款责任。如果对股东虚假出资或未补缴出资不予追究，一方面会给股东提供假借破产逃废债的机会，另一方面也会严重损害债权人、债务人及利害关系人的合法权益。本案中，管理人在对企业清产核资过程中发现大股东有部分出资未到位，提起诉讼进行追缴，股东以已经通过协议将关联企业往来款转化为股东出资为由抗辩已经履行出资义务。本案的裁判思路分为以下三个层次。

一、具备破产原因情况下，法定代表人不应作出对公司财产利益有重大影响的意思表示

《中华人民共和国企业破产法》第三十一条规定：“人民法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的下列行为，管理人有权请求人民法院予以撤销：（一）无偿转让财产的；（二）以明显不合理的价格进行交易的；（三）对没有财产担保的债务提供财产担保的；（四）对未到期的债务提前清偿的；（五）放弃债权的。”同时，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十八条的规定，债务人有前述行为，损害债权人利益的，债务人的法定代表人和其他直接责任人员依法承担赔偿责任。根据上述法律规定精神，在企业已经具备破产原因的情况下，企业相关人员特别是法定代表人及高级管理人员应当对企业继续负有忠实勤勉义务，依法不得作出减损公司财产的意思表示，即在企业具备破产原因的前提下，法定代表人及其他高级管理人员没有被赋予对公司财产利益作出减损意思表示的权利。本案中，乙机械公司已经向法院申请破产，且法院即将作出受理破产重整裁定。乙机械公司法定代表人作出将该公司对外的债权转化为其法定代表人个人的债权，明显对乙机械公司的财产利益产生重大影响，可能大幅减损乙机械公司的财产，违背了高级管理人员的忠实勤勉义务，从合同法的角度来看，法定代表人超越权限，将乙机械公司对甲机械公司的应收款调整为对李甲个人借款，损害乙机械公司债权人利益，人民法院对该行为的法律效力应作出否定性评价。

二、将关联企业往来款转为股东出资的行为，违反资本充实原则，损害公司债权人利益

关联公司是指公司之间为达到特定经济目的通过特定手段而形成的公司之间的联合。关联公司之间存在着较一般公司更为紧密的联系，所以也就更容易出现人格混同等问题。本案中，乙机械公司与甲机械公司的实际控制人均系同一人，双方之间有大量往来款项，具有明显关联企业的特点。由于关联企业法人财产不再泾渭分明，在关联公司之间随意移转，所以很容易导致债权人的权益落空。关联企业之间往往有大量往来款项，其款项性质在转款之初并不明确，无法直接认定系关联企业之间的债权债务关系。故，直接通过协议的方式，将之前关联企业的往来款项转化为股东对其中一家企业的出资款可能会将虚假债权、无法实际实现的债权转化为股东的出资，难免造成公司资本空洞化，违反公司资本充实原则，损害广大公司债权人的利益。

三、股东以债权出资应符合法律规定和商事外观原则，避免其利用破产程序“逃废债”

一方面，根据2023年修订的《中华人民共和国公司法》规定，公司股东可以债权作价出资。不过，基于债权本身的特性，以债权出资具有区别于其他出资形式的高风险。首先，债权存在具有相对性，在实践中会带来虚假债权的突出问题；其次，债权实现具有不确定性，能否实现受制于债务人的具体情况。因为债权实现的不确定性本身就是作价出资中需要考虑的因素，所以债权存在的相对性是重点。本案中，李甲作为乙机械公司和甲机械公司的实际控制人，以两公司之间的资金往来作为自己对于甲机械公司享有债权的证明，并没有经过权利外观公示，对外应当无效。

另一方面，股东以其对公司的债权出资包括两种形式：一是增量债转股，即公司债权人以其对公司享有的债权增资入股，由债权人转化为股东；二是存量债转股，股东以对其公司享有的债权抵销其对公司负有的出资义务。本案即属于第二种情况。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(二)》第四十六条规定，可以解释为在破产程序中，瑕

疵出资的股东不能以对公司享有的债权抵销对公司负有的出资义务。因为在公司已经明显丧失清偿能力或无法正常经营的情形下，为保护公司债权人利益，避免公司股东债权优先受偿或者逃避出资义务，应当禁止以股东对公司享有的债权抵销其对公司的出资义务。

编写人：重庆市第五中级人民法院 吴跃辉 王慧杰

10

基于特定目的而零对价受让股权的 受让股东不应对转让股东的瑕疵出资承担连带责任

——某建筑工程公司诉毛某等追收抽逃出资案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06民终5159号民事判决书

2. 案由：追收抽逃出资纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某建筑工程公司

被告(上诉人):毛某

被告(被上诉人):包某、周某、陈某

第三人(上诉人):朱某

【基本案情】

2012年9月13日，某建筑工程公司设立，公司股东为包某、毛某、周某、陈某，注册资本3000万元，该3000万元注册资本在汇入某建筑工程公司后的次日即被转出。同月，某建筑工程公司股东变更为周某、毛某、包某。2014年

9月，某建筑工程公司作为发包人与朱某作为承包人签订建设工程施工合同一份。2015年10月，朱某与毛某签订股权转让协议一份，约定毛某代表全体股东将某建筑工程公司53.2%股权转让给朱某，转让费为零，手续费由朱某垫付，转让前某建筑工程公司债权债务由毛某负责，将来在双方协商一致（是指毛某须结清朱某投资及垫付）的情况下，可将朱某所持某建筑工程公司53.2%的股权以零转让费收回，收回手续费由毛某承担。随后，某建筑工程公司接收朱某为新股东，周某、包某将股权转让给朱某及毛某后退出某建筑工程公司。毛某陈述，基于和朱某以某建筑工程公司名义共同承接浙江项目，其才将某建筑工程公司股权转让给朱某。2016年2月，朱某与毛某约定，2016年3月30日前，毛某将朱某股权53.2%转出，转出之前需结清朱某代垫费用。2016年4月，朱某、毛某与王某签订股权转让协议，约定将股权全部转让给王某，转让价51万元，后王某向朱某支付51万元。2016年5月，朱某与王某就51万元约定分配方案。2016年6月、9月，毛某、朱某分别将股权转让给王某，并退出某建筑工程公司。2022年5月，某建筑工程公司被裁定进入破产清算程序。

【案件焦点】

毛某是否存在抽逃出资，朱某对相关人员的出资义务是否应当承担连带责任。

【法院裁判要旨】

江苏省海安市人民法院经审理认为：某建筑工程公司注册资本被全额转出，包某等四人对此未作合理解释，其作为发起人存在“通过虚构债权债务关系将出资转出”的抽逃出资行为，应各自对彼此的返还出资承担连带责任。朱某、毛某对某建筑工程公司设立时的股东出资情况负有审慎核查义务，两位受让人对抽逃出资行为应当知晓。王某低价受让股权，朱某、王某对此原因未作说明，亦未提供任何证据证明其对包某等四人的抽逃出资情况不知情。综合以上情形，依照法律规定，朱某、王某应当在两人各自受让股权范围内承担连带责任。

江苏省海安市人民法院依照《中华人民共和国公司法》《最高人民法院关

于适用《〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》的相关规定，判决如下：

一、包某、毛某、周某、陈某于判决发生法律效力之日起十日内向某建筑工程公司返还出资款400万元，包某、毛某、周某各自在150万元限额范围内承担上述责任，包某、毛某、周某、陈某对彼此的还款义务承担连带责任；

二、朱某在1596万元股权范围内，对周某的上述还款义务承担连带责任；

三、王某在1404万元股权范围内，对毛某的上述还款义务承担连带责任；

四、驳回某建筑工程公司的其他诉讼请求。

朱某、毛某不服一审判决，提起上诉。江苏省南通市中级人民法院经审理认为：对王某的责任承担同一审法院裁判意见。但朱某受让案涉股权仅是为了承接相关工程项目，其并无经营某建筑工程公司的目的，且其受让股权时也难以发现原股东的出资已抽逃，在无证据证明其与转让人恶意串通、知道或应当知道某建筑工程公司原股东存在抽逃出资行为的情况下，苛求朱某负有审查某建筑工程公司原股东是否存在抽逃出资行为亦有违公平原则。

江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持江苏省海安市人民法院(2022)苏0621民初7605号民事判决第一项、第三项；

二、撤销江苏省海安市人民法院(2022)苏0621民初7605号民事判决第二项、第四项；

三、驳回某建筑工程公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十八条对瑕疵股权转让的有关后续义务和责任分配作了原则性规定。一方面，基于瑕疵担保责任，该条明确发起人股东的出资义务不因股权转让而免除；另一方面，受让人是否承担相应责任要视其“是否知道或应当知道”进行不同区分。审判实践中，对于发起人是否履行出资义务依据查明事实往往可

以作出准确判断，但对于受让人而言，“知道”属于主观明知，需要查明转让股东已将出资瑕疵的事实告知受让人，或者受让人通过其他方式得知受让股权存在瑕疵出资。从举证角度而言，无论是公司还是债权人都很难对相应事实予以证明，公司或者债权人以此为由提出主张的情况并不多见；而“应当知道”是客观推定，是基于相关事实推定受让人在受让股权时可能知晓股权存有出资瑕疵，对公司或者债权人而言，其举证责任大大减轻，从对该类案件的检索情况看，公司或者债权人大部分也都是基于此提出主张。

从理性商事主体角度分析，通常情况下受让人受让股权时必定会对公司状况进行深入了解，借以判断是否应当受让股权或者确认受让股权的实际价值，而其之所以愿意受让瑕疵股权也必然具有一定“特殊原因”，同时亦会伴随产生一些“特殊表象”。因此，通过对“特殊表象”的分析，往往可以帮助快速甄别受让人是否存在“应当知道”的情形，具体分析如下：

1. 身份关系。如转让人与受让人之间存在亲属关系，受让人与公司其他股东之间存在亲属等特定关系，转让人与受让人均为公司高级管理人员或者均受同一实际控制人控制时，此时受让人基于其特殊身份关系在获取公司出资情况等交易信息方面具有优于一般外部交易主体的优势，在其不能作出合理解释时，可以据此推定受让人应当知道受让股权存在瑕疵出资。

2. 转让对价。基于等价有偿原则，除非是赠与，否则转让人通常情况不可能以零对价或者不合理低价转让股权，抑或约定了合理价格却不要求受让人实际给付。如果双方对此都不能作出合理解释，结合公司的实际运营情况，也可以对受让人作出“应当知道”的认定。

3. 受让目的。受让目的直接反映受让人的真实意思表示，分析受让目的能更直观地帮助识别受让人的主观意图。例如，在建设工程领域，挂靠人之所以愿意受让股权往往是为了借用公司资质等特定目的，其并不具有长期经营公司的意愿，在特定目的完成后即将股权转出，其在受让时往往不会对公司的资产进行核查，不会过多地关注转让价格等问题，故此时就不能对受让人课以过重的注意义务，认定其“应当知道”。

4. 权利救济。受让人成为公司股东后，其通过查询财务账册等方式理应发现受让股权存在瑕疵时却不予以主张或寻求司法救济，应视为其认可瑕疵股权转让的效力。

具体到本案中，朱某与毛某系合作关系，朱某成为某建筑工程公司股东的目的是承接工程，虽然其零对价受让了股权，但其本身不具有经营某建筑工程公司的意愿，对于股权是否存在瑕疵并非其应当予以注意的义务，故二审改判朱某对瑕疵股权转让不承担责任。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 陈燮峰 刘杰

监事违反勤勉义务应对股东抽逃出资承担连带责任

—— 某实业公司诉范某等追收抽逃出资案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终7169号民事判决书

2. 案由：追收抽逃出资纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某实业公司

被告(上诉人): 范某

被告: 黄某、曾某

【基本案情】

某实业公司于2014年2月10日登记设立，注册资本1000万元，发起人为股东黄某持股95%，任执行董事兼经理，范某持股5%，任公司监事。2014年2

月10日，黄某首次缴纳出资190万元，范某首次缴纳出资10万元。2014年2月14日，某实业公司验资账户向某咨询公司转账199.9万元。2015年11月11日，黄某向某实业公司转账800万元，备注为黄某投资款。某实业公司记账凭证登记为“收到投资款，实收资本/黄某”。2015年11月12日，某实业公司向某劳务公司转账799.99万元。某实业公司的记账凭证登记为“预付款，其他应收款/某劳务公司”。事实上，某实业公司与某咨询公司、某劳务公司并无生意往来。2016年1月25日，范某与黄某签订《股权转让协议》，协议约定：范某将其持有的某实业公司5%的股权转让给黄某，股权转让价格为10万元，转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，由黄某继续履行出资义务。黄某出具《情况说明》，认可其于2015年11月11日向某实业公司转账的800万元中，760万元为其应履行的出资义务，40万元系代范某履行出资义务，因疏忽，才在进账单上将前述款项备注为“黄某投资款”。

2014年4月17日至2015年7月10日，范某参加了J大厦改造项目工作会议，出席了某实业公司与某管理公司签署《J大厦合作协议》签字仪式，审阅了《B广场升级改造工作简报》第3期、第4期，持续关注某实业公司内资转外资办理进程等。黄某陈述范某有参与某实业公司项目运作，范某除了与其沟通外，其也会将每个阶段的进展情况告知范某，由范某负责沟通协调政府。

2014年2月9日和2015年7月30日的两份《某实业公司章程》中均载明：“公司设监事一名，监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正……”

【案件焦点】

范某是否应对黄某抽逃出资承担连带责任。

【法院裁判要旨】

重庆市九龙坡区人民法院经审理认为：在某实业公司将上述款项转出时，范某作为某实业公司的监事，未尽到防止股东抽逃出资的义务，反而存在放任其抽逃出资的行为，故应对黄某的返还出资义务承担连带责任。

重庆市九龙坡区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第三十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条、第十四条之规定，判决如下：

一、黄某向某实业公司返还出资款9499050元，范某对该项返还义务承担连带责任；

二、范某向某实业公司返还出资款499950元，黄某对该项返还义务承担连带责任；

三、驳回某实业公司的其他诉讼请求。

范某不服一审判决，提起上诉。重庆市第五中级人民法院经审理认为：

第一，无论按照法律规定，还是《某实业公司章程》规定，监事有检查公司财务，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督的职权和义务。

《中华人民共和国公司法》第五十三条规定：“监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。”

2014年2月9日和2015年7月30日的两份《某实业公司章程》中均载明：

“公司设监事一名，监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当

执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正……”《中华人民共和国公司法》第一百四十七条第一款规定：

“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。”范某作为公司监事，无论按照法律规定，还是《某实业公司章程》的规定，均有检查公司财务，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督的职权和义务。

第二，范某未履行监事职责，对公司未尽到勤勉义务，应对黄某抽逃出资承担连带责任。根据本案查明事实：范某在某实业公司成立后，作为公司发起人股东、监事，有积极实质参与某实业公司的经营管理，对某实业公司项目经营情况非常清楚，且对某实业公司收到案涉两期出资款，并将两期出资款分别转给某咨询公司、某劳务公司的情况是知道或应当知道的。从出资过程看，案涉两期出资款系由现金汇入，转入和转出均有某实业公司记账凭证记载。范某作为公司监事，有检查公司财务，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督的职权和义务。对黄某抽逃出资损害公司利益行为，范某并未予以制止，也未要求黄某返还、纠正错误行为。范某未履行监事职责，未尽到防止股东抽逃出资的义务，对公司未尽到忠实、勤勉义务，存在放任黄某抽逃出资损害公司利益的行为，因此，范某应当对黄某返还出资负连带责任。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十四条第一款首次明确协助抽逃出资的董事、高级管理人员、其他股东等的连带责任。2023年修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称新《公司法》）第五十三条将董事、监事、高级管理人员承担责任的条件限定在对“股东抽逃出资给公司造成损失”负有责任。这样的立法修改实际扩展了董事、监事、高级管理人员承担责任的条件。“负有责任”不仅包括直接协助的

